“4·13”

2019年4月13日上午7时29分许，位于佛山市南海区里水镇逢涌村委会金逢路的佛山市南海区鑫豪铝业自行车有限公司氧化车间发生一起机械伤害事故，该公司员工李跃庆在氧化车间整理货物时，被运行的行车（有轨吊车）将其拖夹在行车与支架之间，当场死亡。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及佛山市南海区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2014〕391号）的文件要求，成立了“4·13”里水鑫豪机械伤害事故调查组，由区应急管理局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、市场监督管理局、里水镇等单位人员组成，区应急管理局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称:“4·13”里水鑫豪机械伤害事故。

（二）事故发生时间:2019年4月13日上午7时29分许。

（三）事故发生地点:佛山市南海区里水镇逢涌村委会金逢路的佛山市南海区鑫豪铝业自行车有限公司。

（四）事故单位（个人）：佛山市南海区鑫豪铝业自行车有限公司、何谢开。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：92万元。

调查组认定，“4·13”里水鑫豪机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

1、何谢开，男，汉族，1966年4月18日出生，住址：湖南省道县梅花镇梅花村13组，该公司行车（有轨吊车）司机，本起事故中，何谢开驾驶行车（有轨吊车），将李跃庆拖夹在行车与支架之间，致其当场死亡。

2、佛山市南海区鑫豪铝业自行车有限公司（以下简称鑫豪公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440605732154080N；住所：佛山市南海区里水镇和顺金逢公路逢西瓦糠边厂房；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：张炳发；注册资本：人民币伍拾万元；成立日期：2001年9月13日；营业期限：长期；经营范围：生产、销售：铝合金型材及制品，自行车及零配件；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）死者的基本情况

死者李跃庆，男，汉族，1964 年 10 月 27 日出生，住址：湖南省道县梅花镇司空岩村 6 组。

（三）事故单位（个人）的关系情况

何谢开、李跃庆都是鑫豪公司的工人，何谢开是氧化车间事发行车（有轨吊车）的驾驶员，李跃庆是氧化车间的下排工，其二人上班时间都是晚上 8 点至第二天早上 8 点。

（四）事发设备情况

事发设备叫 YHQ1+1-11A3 型起重机（有轨吊车），额定起重量为 2T。根据《特种设备目录》的相关规定，该起重机设备不纳入特种设备监管，操作人员也不需要持有起重机类特种设备作业人员证书。

三、事故发生经过及直接原因

（一）事故发生经过

2019 年 4 月 13 日上午 7 时 29 分许，该公司员工李跃庆在氧化车间整理货物时，因其站在行车（有轨吊车）运行轨道的正下方，导致其被何谢开驾驶的行车（有轨吊车）拖夹在行车与支架之间，当场死亡。

（二）事故直接原因

李跃庆违反公司规程，站在行车运行区域内整理货物，导致其被何谢开驾驶的行车（有轨吊车）拖夹在行车与支架之间，当场死亡。

（三）事故间接原因

何谢开违反操作规程(吊机手操作规程)，没有做好与地面、槽面人员沟通的情况下，确保在行车运行区域内无障碍物及行人的情况下驾驶行车。

鑫豪公司没有对员工进行有效的安全操作规程培训，没有有效督促员工遵守公司的安全规章制度。

鑫豪公司对行车的安全隐患排查落实不到位，没有及时发现并消除行车在运行中的安全隐患。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，里水镇安监、公安、逢涌社区工作人员到场处理，立即采取如下应急处置措施：1、对事故现场进行警戒，防止无关人员进入，防止次生事件发生。2、责令事故企业立即停产整顿，严格按照发生事故“四不放过”原则进行整改。3、做好死者家属安抚和事故善后处理工作。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。里水镇政府启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，里水镇政府组织鑫豪公司、死者李跃庆家属进行赔偿事宜协商，双方签订《人民调解协议书》，并已向死者家属支付赔偿款项。

五、有关企业及人员存在的问题

（一）何谢开违反操作规程（吊机手操作规程），没有做好与地面、槽面人员沟通的情况下，确保在行车运行区域内无障碍物及行人的情况下驾驶行车，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十四条之规定。

（二）鑫豪公司没有对员工进行有效的安全操作规程培训，没有有效督促员工遵守公司的安全规章制度；对车行的安全隐患排查落实不到位，没有及时发现并消除行车在运行中的安全隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条之规定。

六、对事故有关责任单位的处理意见

（一）李跃庆，因李跃庆在事故中死亡，建议免于处罚。

（二）何谢开，建议由市公安局南海分局依法对其进行调查处理，并将调查处理情况报区安委办。

（三）佛山市南海区鑫豪铝业自行车有限公司，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对其进行调查处理。

七、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位（个人）不重视安全生产，生产安全意识薄弱，对岗位风险点危险源辨识流于形式，不能督促员工严格执行安全生产规章制度，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）生产经营单位（个人）要积极履行好安全生产管理职

责，扎实开展安全生产教育培训工作，保证一线作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握岗位安全操作技能，提高自我保护能力，减少人为因素导致生产安全事故发生。

（二）负有安全生产监督管理职责的部门要加大安全生产监管力度，督促企业开展安全风险自辨自控、事故隐患自查自治。要依法严厉处理严重违反安全生产法规制度、不落实重大隐患整改措施的企业，必要时落实强制措施并曝光，强化企业抓安全生产的内生动力和行动自觉。

（三）政府各相关部门按照职责要加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全意识和事故防范能力，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“4·13”里水鑫豪机械伤害事故调查组

2019年5月21日